

DECRETO N. 4.37702 IV

RELEMBRANDO

Na última aula, o professor falou sobre a criação de um Comitê que fiscaliza o Brasil para averiguar se o país está tentando/fazendo o que foi definido no decreto 4.377.

ATENÇÃO

Decreto n. 4.377, de 13 de setembro de 2002, que promulga a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher.

O Brasil participou da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher no ano de 1979, assinou a convenção, responsabilizando-se por aplicar tudo o que nela foi estabelecido. Quando o documento chega ao Brasil, ele é submetido ao Congresso Nacional, que o ratifica.

Disposições Finais do Decreto

40) Com o fim de examinar os progressos alcançados na aplicação desta Convenção, será estabelecido um **Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher** (dora-vante denominado o Comitê) composto, no momento da entrada em vigor da Convenção, de dezoito e, após sua ratificação ou adesão pelo trigésimo quinto Estado Parte, **de vinte e três peritos de grande prestígio moral e competência na área abarcada pela Convenção**.

ATENÇÃO

O papel do Comitê é fiscalizar os Estados para averiguar se eles estão cumprindo o que foi proposto pela Comissão. O Comitê é composto por 23 peritos (profissionais, pessoas com de grande prestígio moral e competência) que examinam os progressos alcançados na convenção.

Exemplo de perguntas que o Comitê busca averiguar: i) Será o Brasil fez algo do que foi proposto pela Convenção? ii) O Brasil conseguiu implantar alguma das medidas que foram convencionadas? iii) O que o Brasil tem feito para cumprir o que está previsto na Convenção?

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Obs.: como dito anteriormente, os peritos são pessoas de grande prestígio moral, que gozam de reputação ilibada e que possuem notório conhecimento.

41) Os peritos serão eleitos pelos Estados-Partes entre seus nacionais e exercerão suas funções a título pessoal; será levada em conta uma repartição geográfica equitativa e a representação das formas diversas de civilização assim como dos principais sistemas jurídicos.

42) O Comitê adotará seu próprio regulamento.

43) O Comitê elegerá sua Mesa por um período de dois anos.



5m

ATENÇÃO

O Comitê tem uma mesa diretora que coordena/cuidar os trabalhos dos peritos. Essa mesa é eleita a cada dois anos

44) O Comitê se reunirá normalmente todos os anos por um período não superior a duas semanas para examinar os relatórios que lhe sejam submetidos em conformidade com o Artigo 18 desta Convenção.

ATENÇÃO

O Comitê, junto com todos os seus membros, se reúne todos os anos, durante duas semanas. Nesta oportunidade serão examinados todos os relatórios.

45) As reuniões do Comitê realizar-se-ão normalmente na sede das Nações Unidas ou em qualquer outro lugar que o Comitê determine.

ATENÇÃO

Nos últimos anos, houve um prestígio em relação aos Estados que assinaram a Comissão. Logo, houveram casos em que o comitê se reuniu em algum país que assinou a Comissão e não na sede da ONU. Isso serve para dar curabilidade e transparência ao Comitê.

ANOTAÇÕES

46) O Comitê, através do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, informará anualmente a Assembleia Geral das Nações Unidas de suas atividades e poderá apresentar sugestões e recomendações de caráter geral baseadas no exame dos relatórios e em informações recebidas dos Estados-Partes.

ATENÇÃO

Nesta oportunidade, o Comitê pode apresentar sugestões e recomendações que são de caráter geral, ou seja, aquelas que atendam a todos os Estados participantes.

47) Essas sugestões e recomendações de caráter geral serão incluídas no relatório do Comitê juntamente com as observações que os Estados-Partes tenham porventura formulado.

48) O Secretário Geral transmitirá, para informação, os relatórios do Comitê à Comissão sobre a Condição da Mulher.

ATENÇÃO

O Comitê manda os relatórios para a Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta existe uma Comissão sobre a Condição da Mulher que recebe o relatório através do Secretário Geral da ONU.

49) As Agências Especializadas terão direito a estar representadas no exame da aplicação das disposições desta Convenção que correspondam à esfera de suas atividades.

ATENÇÃO

As Agências Especializadas são agências que apresentam profundo conhecimento de determinado assunto. Neste caso, elas possuem conhecimentos sobre a discriminação contra a mulher.

50) O Comitê poderá convidar as Agências Especializadas a apresentar relatórios sobre a aplicação da Convenção nas áreas que correspondam à esfera de suas atividades.



10m

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

A título de exemplo, as Agências Especializadas podem apresentar um relatório sobre determinado país. No relatório, a Agência pode alegar que não houve ainda um procedimento profundo da aplicação dos temas propostos.

No Paraguai já houve o caso da Agência Especializada apresentar um relatório junto ao Comitê, que não foi aceito pelas Autoridades Paraguaias, que alegaram que o relatório estava muito diferente do que era feito pelas autoridades.

51) **Nada do disposto nesta Convenção prejudicará** qualquer disposição que seja mais propícia à obtenção da igualdade entre homens e mulheres e que seja contida:

- a) Na legislação de um Estado Parte ou
- b) Em qualquer outra convenção, tratado ou acordo internacional vigente nesse Estado.

ATENÇÃO

A título de exemplo, caso haja uma Lei ou alguma outra convenção que seja mais eficiente e melhor que combata a discriminação contra a mulher, ela não será descartada. **A Convenção é apenas uma orientação do que deve ser feito.**

52) **Os Estados-Partes** comprometem-se a adotar todas as medidas necessárias em âmbito nacional para alcançar a plena realização dos direitos reconhecidos nesta Convenção.

ATENÇÃO

Os Estados-Partes se esforçam para que sejam adotadas todas as medidas necessárias. A ideia é alcançar a plena realização dos direitos reconhecidos na Convenção.

53) **Esta Convenção estará aberta** à assinatura de todos os Estados

ATENÇÃO

Houveram casos de países que, ao tomarem conhecimento do conteúdo, assinaram a Convenção, após a sua vigência.

ANOTAÇÕES

54) **O Secretário Geral das Nações Unidas** fica designado depositário desta Convenção.

ATENÇÃO

As bancas de concurso podem colocar outras autoridades, diferente do Secretário Geral das Nações Unidas.

55) **Esta Convenção está sujeita a ratificação.** Os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao Secretário Geral das Nações Unidas.



ATENÇÃO

A convenção tem, inicialmente, o texto ratificado. Qualquer alteração dessa convenção só pode ser feita pelos legitimados, mediante alguns condicionamentos.

Por se tratar de um assunto relacionado aos direitos humanos, no **Brasil**, essa Convenção é submetida ao Congresso Nacional para ter seu texto ratificado. Após a ratificação do Congresso Nacional, o documento retorna para a ONU assinado. Isso é uma garantia de que o Brasil está cumprindo tudo o que foi estabelecido pela Convenção.

56) **Esta Convenção estará aberta à adesão de todos os Estados.** A adesão efetuar-se-á através do depósito de um instrumento de adesão junto ao Secretário Geral das Nações Unidas.

ATENÇÃO

A adesão é feita através de depósito de um instrumento de adesão. A título de exemplo, um país que não participava ainda da Convenção, assina um documento afirmando que está participando da Convenção e se responsabilizando a cumprir o que está proposto nela. Existem ainda muitos países que ainda não aderiram a Convenção.

57) **Qualquer Estado-Parte poderá**, em qualquer momento, formular pedido de revisão desta revisão desta Convenção, mediante notificação escrita dirigida ao Secretário Geral das Nações Unidas.

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

Se, por algum motivo, algum Estado-Parte entender que algo que está escrito na convenção está ultrapassado ou não mais aos objetivos, ele poderá formular um pedido de revisão. Esse pedido é feito através de notificação dirigida ao Secretário Geral das Nações Unidas.

58) A Assembleia Geral das Nações Unidas decidirá sobre as medidas a serem tomadas, se for o caso, com respeito a esse pedido.

ATENÇÃO

Pode ser que a Assembleia Geral das Nações Unidas não aceite as sugestões para a alteração da Convenção.

59) **Qualquer controvérsia entre dois ou mais Estados-Partes relativa à interpretação ou aplicação desta Convenção e que não for resolvida por negociações** será, a pedido de qualquer das Partes na controvérsia, submetida a arbitragem. Se no prazo de seis meses a partir da data do pedido de arbitragem as Partes não acordarem sobre a forma da arbitragem, qualquer das Partes poderá submeter a controvérsia à Corte Internacional de Justiça mediante pedido em conformidade com o Estatuto da Corte.

ATENÇÃO

Caso haja alguma controvérsia entre dois países sobre o teor da convenção, ela será encaminhada para a arbitragem. Caso não seja resolvido, o conflito será encaminhado para a Corte Internacional de Justiça para ser resolvido.

59) **Qualquer Estado-Parte**, no momento da assinatura ou ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, poderá declarar que não se considera obrigado pelo parágrafo anterior. Os demais Estados-Partes não estarão obrigados pelo parágrafo anterior perante nenhum Estado-Parte que tenha formulado essa reserva.



20m

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

Os Estados-Partes não são obrigados a aceitarem o que foi definido na arbitragem ou pela Corte, referente ao parágrafo anterior.

60) Qualquer Estado-Parte que tenha formulado a reserva prevista no parágrafo anterior poderá retirá-la em qualquer momento por meio de notificação ao Secretário Geral das Nações Unidas.

ATENÇÃO

A título de exemplo, um país pode decidir em um momento anterior não implementar algo da Convenção, mas, posteriormente, ele pode conseguir implementar. Quando isso acontece, o país pode pedir para retirar o tema da reservar.



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. [GRANCURSOS ON LINE – GALANTE – DECRETO N. 4 377 02 2020] Nos termos do Decreto n. 4 377 02 que promulgou a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, assinale a alternativa incorreta:
 - A) Esta Convenção estará aberta à assinatura de todos os Estados, mediante manifestação de interesse.
 - B) O Secretário Geral das Nações Unidas fica designado depositário desta Convenção.
 - C) Esta Convenção está sujeita a ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao Secretário Geral das Nações Unidas.
 - D) Esta Convenção estará aberta à adesão de todos os Estados. A adesão efetuar-se-á através do depósito de um instrumento de adesão junto ao Secretário Geral das Nações Unidas.
 - E) Qualquer Estado-Parte poderá, em qualquer momento, formular pedido de revisão desta revisão desta Convenção, mediante notificação escrita dirigida ao Secretário Geral das Nações Unidas.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- A) Não há necessidade de manifestação de interesse.
- B) O Secretário Geral das Nações Unidas fica designado depositário desta Convenção.
- C) Esta Convenção está sujeita a ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao Secretário Geral das Nações Unidas.
- D) Esta Convenção estará aberta à adesão de todos os Estados. A adesão efetuar-se-á através do depósito de um instrumento de adesão junto ao Secretário Geral das Nações Unidas.
- E) Qualquer Estado-Parte poderá, em qualquer momento, formular pedido de revisão desta revisão desta Convenção, mediante notificação escrita dirigida ao Secretário Geral das Nações Unidas.

GABARITO.

1. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Eduardo Galante.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
